

1500761-26.2022.8.26.0441

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso da defesa - Insurgência apenas contra a dosimetria - Fixação das penas-bases do tráfico no mínimo legal - Não cabimento - A natureza nociva do entorpecente (Cocaína) justifica tratamento penal mais severo - Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - Acusado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500761-26.2022.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500761-26.2022.8.26.0441

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2194343/2022 - DEL.POL.PERUIBE, DS8559-1/2022 - DEL.POL.PERUIBE, 2194343 -

DEL.POL.PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURÍCIO SILVA DUARTE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Vistos.

MAURÍCIO SILVA DUARTE, qualificado nos autos, foi denunciado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, II, "j", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 18 de julho de 2022, por volta das 15h00m, na Rua João Marcelino Tessari, nº 435, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico e sem autorização, drogas consistentes em 40 porções de maconha, com peso bruto de 70,28 gramas; 83 porções de crack, com peso bruto de 26,87 gramas; e 56 invólucros de cocaína, com peso bruto de 61,19 gramas, consoante auto de constatação preliminar de fls. 17 e laudo químico toxicológico fls. 88/90 e 97/99.

A denúncia foi recebida em 19 de julho de 2022 (fls. 45/49), tendo sido designada audiência de instrução, debates e julgamento por economia e celeridade processual.

Devidamente citado (fls. 103), o réu apresentou resposta escrita à acusação (fls. 71/74).

Mantido o recebimento da exordial acusatória, foram colhidos os depoimentos das testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público, entendendo estarem provadas a materialidade e a autoria, requereu a condenação nos termos da denúncia, manifestando-se sobre a dosimetria da pena e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa, por sua vez, concordando com a manifestação ministerial, rogou pelo reconhecimento da atenuante confissão espontânea e diminuição prevista pelo § 4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 04), auto de exibição e apreensão (fls. 13), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 17), laudo pericial (fls. 88/90 e 97/99), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também exsurge cristalina.

A testemunha Fábio Vilimovic de Castro, policial militar, disse que estava em patrulhamento no Jardim Veneza onde ocorre tráfico de drogas. Que se deparou com uma aglomeração e desembarcou da viatura, enquanto seu companheiro policial seguiu na viatura. Que ao perceber a aproximação policial o réu dispensou uma necessidade. Que foi localizado R\$ 20,00. Que na bolsa havia crack, cocaína e maconha. Que encontraram mais drogas enterradas. Que o réu já foi abordado por diversas vezes na mesma localidade com drogas. Que o local é conhecido por ser de intenso tráfico de drogas.

A testemunha Ricardo Silva Guimarães, policial militar, disse que estava em patrulhamento com Fábio na Biqueira do Veneza quando viu uma aglomeração de pessoas na via. Que ao se aproximar os indivíduos se dispersaram. Que seu companheiro policial desceu da viatura. Que o réu tentou se evadir, mas o alcançou com uma sacola contendo entorpecentes crack, cocaína e maconha. Que já abordou o réu outras vezes no mesmo local.

Interrogado, o réu confessou a prática do crime a ele imputado. Disse que estava no local vendendo drogas para conseguir dinheiro para comprar drogas para seu consumo. Que mora embaixo da ponte e acabou sendo a ele oferecida a oportunidade de vender drogas. Que não pensou direito no momento e que recebeu uma sacola contendo as drogas. Que não sabia da quantia de drogas encontradas em outro local. Que sua intenção era só conseguir o dinheiro. Que quem lhe entregou a droga e a quantia em dinheiro teria dito que passaria de meia em meia hora para recolher o valor. Que receberia R\$ 180,00 pelo serviço. Que usaria o dinheiro para consumir drogas e sempre comprava drogas no mesmo local.

Acerca da importância do depoimento dos policiais para a instrução do processo penal, calha pontuar que referidos agentes públicos não estão impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado. Ademais, no caso presente, tais policiais sequer conheciam os réus, não havendo prova de que tivessem interesse em prejudicá-los.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, a saber: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amalhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017);

E, ainda: "...Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Diante de tais considerações, tem-se que a versão apresentada pelo réu encontra-se em total dissonância com o arcabouço probatório apresentado pelos policiais que participaram da prisão.

Com efeito, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com espeque tão somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha.

Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Os policiais, segundo afirmaram e foi confirmado pelo próprio acusado, sequer conheciam o réu, e interesse algum teriam em prejudicá-lo imputando-lhes falsamente o cometimento de crime tão grave. Em nada aproveitaria aos policiais a prisão supostamente ilegal.

Além disso, como dito, existem nos autos o auto de prisão em flagrante delito (fls. 04), auto de exibição e apreensão (fls. 13), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 17), laudo pericial (fls. 88/90 e 97/99) confirmando, não somente a quantidade e qualidade das drogas apreendidas, mas também a forma de acondicionamento apresentada, típica da atividade de tráfico.

E, na espécie, observa-se que a quantidade, a forma de acondicionamento dos tóxicos, bem como as demais circunstâncias fáticas, não autorizam a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de comercialização de entorpecentes.

Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

Passa-se, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, passa-se ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal c/c art. 42, da Lei 11.343/06. A culpabilidade, considerada, nesta fase, como sendo um grau elevado de censurabilidade da conduta criminosa, no presente caso, é extremamente elevada, sobretudo quando se verifica a natureza das drogas apreendidas, dentre elas "cocaína" e o "crack", entorpecentes altamente nocivos à saúde humana, nesse sentido, inclusive, é a recente jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso da defesa - Insurgência apenas contra a dosimetria - Fixação das penas-bases do tráfico no mínimo legal - Não cabimento - A natureza nociva do entorpecente (Cocaína) justifica tratamento penal mais severo - Aplicação do redutor previsto no art. 33,

§ 4º, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - Acusado que se dedica à atividade criminosa do tráfico, não se podendo olvidar que se trata de réu reincidente - Fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena do tráfico por restritivas de direitos - Descabimento - O montante das penas, a presença de circunstância judicial desfavorável e a gravidade concreta do comportamento e a recidiva motivam a imposição do regime inicial fechado e a negativa da substituição penal - Recurso defensivo não provido. (TJSP. Apelação Criminal n.º 0000218-16.2017.8.26.0557, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Data do Julgamento: 31/01/2019)" e "Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores - Recurso defensivo - Sentenciado condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90 - Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas - Pedidos subsidiários de (a) redução das penas-base; (b) aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei Antidrogas, em seu grau máximo; e (c) fixação de regime aberto para o cumprimento da pena corporal. Autoria e materialidade bem demonstradas nos autos em relação ao delito de tráfico de drogas - Penas-base devidamente majoradas em face da natureza da droga apreendida ("crack") - Redutor de penas do mencionado § 4º que não se aplica a espécie, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida - Reconhecimento, de ofício, da absorção do delito do artigo 244-B da Lei 8.069/90 pela causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, em face de sua especialidade Recurso desprovido, com redução, de ofício, das reprimendas impostas em Primeiro Grau. (TJSP; Ap. 0002621-24.2015.8.26.0396; Rel. Otavio Rocha; 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Novo Horizonte - 2ª Vara; D.J. 21/03/2018)". Portanto, deve a pena-base sofrer acréscimo em razão do que foi exposto. Quanto aos antecedentes, verifica-se que o réu não os possui (fls. 34/35), pelo que nada em seu desfavor deve ser valorado. Não há elementos nos autos que autorizem a valoração negativa da conduta social do réu, tampouco quanto à personalidade do agente. Os motivos, as circunstâncias, e as consequências do crime são normais ao tipo penal, não havendo, portanto, que valorá-las negativamente em face do réu. Por fim, no que concerne ao comportamento da vítima entende-se que tal análise, em razão da natureza do delito, se mostra prejudicada. Diante de tais considerações, fixa a pena-base em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados no piso legal.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes de pena.

Ausente a agravante de pena prevista pelo art. 61, II, "j", do Código Penal posto que não demonstrado que a prática delitiva tenha sido facilitada ou influenciada de qualquer forma em razão de calamidade pública (pandemia), nesse sentido, inclusive:

EMBARGOS INFRINGENTES - ROUBO QUALIFICADO - PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA, - ACOLHIMENTO - Tendo em vista que, in casu, não se verifica que a calamidade pública causada pela pandemia do Covid-19 tenha facilitado ou influenciado de qualquer forma na prática do crime, de rigor o afastamento da referida agravante. Embargos acolhidos, para, afastada a circunstância agravante da calamidade pública, reduzir as penas. (TJSP. Embargos Infringentes e de Nulidade 1506022-63.2021.8.26.0228; Relator (a): Luís Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022).

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), pelo que atenuo a pena fixada e arbitro como intermediária em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão e pagamento de 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, calculados no piso legal.

Ausentes causas de aumento de pena. Aplicável, no caso em exame, a causa especial de diminuição de pena prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois preenchidos os requisitos legais ali estampados (primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa).

Não houve efetiva comprovação de envolvimento do réu em atividade criminosa, não se podendo levar processo em curso, ainda que por tráfico de drogas, como sendo prova

de tal fato, diante do princípio da presunção de inocência.

Diante do contexto fático e probatório constante dos autos e ainda considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do princípio da individualização das penas, sem descuidar, entretanto, da quantidade de drogas apreendida com o réu – 40 porções de maconha, com peso bruto de 70,28 gramas; 83 porções de crack, com peso bruto de 26,87 gramas; e 56 invólucros de cocaína, com peso bruto de 61,19 gramas – , entende-se que o redutor deva ser aplicado no patamar mínimo, qual seja, 1/6 (um sexto).

Assim, resta estabelecida como sendo definitiva a pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 471 (quatrocentos e setenta e um) dias-multa, calculados no piso legal, para ambos os réus.

Fixa-se o regime prisional inicial fechado, em consonância com o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, “c” e artigo 59, ambos do Código Penal, ressaltando para tanto a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis em face do réu.

Não preenchidos os requisitos legais dos art. 44 e 77, ambos do Código Penal (quantum de pena), deixa-se de substituir ou suspender a pena do réu.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu MAURÍCIO SILVA DUARTE como incurso no artigo 33, “caput”, § 4º da Lei nº 11.343/06, às penas de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 471 (quatrocentos e setenta e um) dias-multa, calculados no piso legal, em valor atualizado, em observância ao art. 49, do Código Penal.

Encontrando-se o réu preso no curso do processo, não se justifica sua soltura agora que condenado, razão pela qual deixo de lhe conceder o direito ao recurso em liberdade, sobretudo por não ter sido alterado o quadro fático que autorizou a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Anote-se que eventual direito ao cumprimento da sanção imposta em regime menos rigoroso, em razão do tempo em que o acusado se encontra preso preventivamente, deve ser analisado pelo Juízo da Execução, aferindo-se o preenchimento do requisito subjetivo.

Por fim, determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 32, § 1º, e artigo 58, § 1º, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como decreto o perdimento da quantia em dinheiro (se for o caso) apreendida em poder do réu, fruto da atividade ilícita, bem como o perdimento de eventual quantia em dinheiro encontrada por ocasião de sua prisão.

Oportunamente, expeça-se Guia de Execução.

Após o trânsito em julgado:

Intime(m)-se o(s) condenados para o pagamento das penas de multa (se for o caso), no prazo de 10 (dez) dias.

Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para fins de registro no IIRGD.

Oficie-se ao TRE/SP, comunicando a condenação proferida nesta sentença, para fins do art. 15, III, da Constituição Federal de 1988.

Expeça-se, se for o caso, respectiva certidão de honorários em favor do patrono nomeado nos presentes autos.

Concedo ao réu os benefícios da gratuidade de justiça, a considerar sua situação de vulnerabilidade atual (morador de rua)

Sentença lida em audiência com as partes intimadas de seu teor. Declaro o trânsito em julgado para ambas as partes, em razão da renúncia ao direito de recorrer manifestado em audiência.

Peruíbe, 19 de outubro de 2022.

ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA